# ESTATUTS
# ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES DE L'ESCOLA CASA NOSTRA DE BANYOLES

## Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

***Article 1***

L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Casa Nostra, de forma abreujada AFA Escola Casa Nostra, està constituïda a la població de Banyoles i es regeix per aquests estatuts, per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació de Catalunya, i pel Decret 202/1987, de 19 de maig, i les restants disposicions d'aplicació. Així mateix, la seva organització i funcionament, resta subjecta a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

L'associació no té ànim de lucre i es constitueix amb caràcter indefinit.

***Article 2***

Els objectius de l'associació són:

a) Col·laborar, donar suport i assistència als membres de l'associació, l'entitat titular de l'escola, el professorat i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació integral de l'alumnat matriculat al centre, segons el caràcter propi de l'escola que inspira la seva línia educativa.
b) Fomentar la comunicació i incentivar la relació família-escola, en base als criteris de corresponsabilitat educativa, a partir de l'ús de mitjans participatius, formatius i la promoció d'activitats adients.
c) Promoure la representació i la participació de les famílies en el Consell Escolar, col·laborant amb aquestes i assistir-les en l'exercici dels seus drets en relació a l'educació dels seus fills/filles.
d) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
e) Col·laborar amb la direcció de l'escola i el Consell Escolar, que en són els responsables, en la programació, organització i sosteniment d'activitats complementàries, extraescolars i serveis, d'acord amb el projecte educatiu del centre.
f) Promoure trobades, competicions esportives, culturals i lúdiques que ofereixin oportunitats de convivència i germanor.
g) Reivindicar i procurar, amb tots els mitjans possibles, una millora i actualització del servei educatiu en els seus termes més amplis, tant per part de l'escola com de les Administracions Públiques.

***Article 3***

El domicili de l'associació s'estableix a la carretera de Banyoles a Mieres, km. 31 s/n del municipi de Porqueres (17834 Pla de l'Estany)i el seu àmbit d'activitats principal se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

## Capítol II. Socis i sòcies

***Article 4***

Podran ser socis o sòcies de l'associació els pares i mares o els representants legals (tutor/tutora legal) dels alumnes matriculats al centre educatiu que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l'entitat.

L'admissió de socis i sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l'acorda un cop la persona sol·licitant acredita la seva condició de pare o mare o tutor/a d'un o més alumnes de l'escola.

***Article 5***

Són drets dels socis i sòcies:

a) Assistir amb veu i vot a les assemblees generals.
b) Participar en les activitats de l'associació intervenint en les assemblees generals, exposant suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats/ades de curs, que els traslladen a l'esmentada Junta en les seves reunions.
c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents i, si escau, del reglament de règim intern de l'associació.
e) Consultar els llibres de l'associació, atenent a les limitacions que marquen el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 i la LOPD-GDD 3/2018 sobre protecció de dades personals.
f) Rebre informació sobre el funcionament i activitats de l'AFA.
g) Conèixer el contingut dels acords presos en les reunions de la Junta Directiva i les Assemblees Generals.
h) Formar part dels grups de treball o comissions.
i) Fer ús dels serveis comuns que l'Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
j) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i gestió de la Junta Directiva o mandataris de l'Associació.

Són deures dels socis i sòcies:

a) Comprometre's amb les finalitats i objectius de l'AFA i participar activament per assolir-les.

b) Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames, i altres aportacions econòmiques fixades pels presents estatuts i aprovades d'acord amb aquest.
c) Complir totes aquelles obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i reglamentàries, així com les derivades dels acords adoptats per l'associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de l'entitat.

***Article 6***

Són motius de baixa de l'associació els següents:

1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d'un escrit adreçat al president/a.
2. Pèrdua de la condició de pare o mare d'alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
3. Falta de pagament de les quotes establertes, si ho decideix la Junta Directiva.
4. Ús de l'associació o de la condició de soci amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament per l'entitat.
5. No complir les obligacions estatutàries o reglamentàries.

## Capítol III. L'Assemblea General

***Article 7***

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència d'aquest òrgan.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

***Article 8***

L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o federacions i separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
h) Acordar o ratificar la baixa disciplinària dels associats o associades, si els estatuts estableixen aquesta sanció i no atribueixen aquesta funció a un altre òrgan.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

***Article 9***

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, entre els mesos de setembre i juny, per a aprovar, si escau, la gestió de l'òrgan de govern que es concretarà en la memòria anual i l'estat de comptes del curs finalitzat, el pla anual i el pressupost per al nou curs i els comptes anuals.

2. L'òrgan de govern pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

***Article 10***

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

2. La convocatòria s'ha de comunicar, com a mínim, quinze dies naturals abans de la data de la reunió, individualment, mitjançant correu electrònic que consti en la relació actualitzada d'associats i associades, o per qualsevol altre mitjà que garanteixi el coneixement d'aquesta a tots i totes les associades. I, paral·lelament, es podrà anunciar al web de l'AFA i al tauler d'anuncis.

Les Assemblees Generals extraordinàries es podran convocar, excepcionalment i amb caràcter d'urgència, en un període inferior a 15 dies d'antelació però mai inferior a 48 hores. Caldrà que la Junta Directiva justifiqui tant el caràcter excepcional com la urgència en la mateixa convocatòria.

3. L'Assemblea General es podrà reunir en un lloc diferent de la seu social de l'AFA, sempre i quan s'hagi comunicat en l'escrit de convocatòria. També es podrà reunir per mitjà de videoconferència o altres mitjans de comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entendrà que la reunió s'ha celebrat al domicili de la persona que presideix la reunió.

4. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president/a de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi aquest mateix càrrec a la Junta Directiva.

5. El secretari/ària redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General s'aprovarà, si s'escau, l'acta de la sessió anterior. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació referent als temes a tractar a l'ordre del dia, ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social o en el web de l'AFA.

***Article 11***

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d'associats/des presents o representats.

2. El 10% dels associats/des poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s'ha de reunir.

L'assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s'hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d'una nova assemblea general.

***Article 12***

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació. Els socis podran exercir el vot per delegació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representat, i de manera general, a mà alçada. Caldrà fer-ho per escrit si així ho sol·liciten el 10% dels presents.

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria simple quan en primera convocatòria els associats/des presents o representats son la meitat dels associats.

Si no s'assoleix aquest quòrum d'assistència en primera convocatòria, es requereix una majoria de dos terços dels vots socials presents o representats en segona convocatòria.

4. Els acords adoptats seran executius des del moment en què s'aprovin, llevat que del seu contingut se'n desprengui una altra cosa o s'hagin d'inscriure al Registre d'Associacions. En aquest darrer supòsit, seran executius des del moment en què es registrin.

5. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

6. A les reunions de les Assemblees generals, ordinàries o extraordinàries, hi podran assistir, amb veu i sense vot, la representació de la titularitat del centre escolar i el /la director/a.

## Capítol IV. La Junta Directiva

### *Article 13*

1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que està composta pel president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals. La Junta Directiva pot quedar legalment constituïda amb els càrrecs de president/a, secretari/a i tresorer/a; quedant la resta de càrrecs vacants. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s'han de comunicar al Registre d'Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d'incloure també l'acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

5. L'exercici del càrrec s'ha de dur a terme amb la diligència d'un bon administrador, d'acord amb la llei i aquests estatuts i servir el càrrec amb lleialtat a l'Associació, actuant sempre en el seu benefici.

### *Article 14*

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 5 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual n'exposin els motius
b) malaltia que els incapaciti per exercir el càrrec
c) baixa com a membres de l'associació
d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec
e) mort o declaració d'absència

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

***Article 15***

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir i/o els serveis que necessiti.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
- subvencions o altres ajuts
- l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

***Article 16***

1. La Junta Directiva, es convoca pel president/a o per la persona que el/la substitueixi. S'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas pot ser inferior a una vegada per trimestre, excepte en períodes de vacances escolars.

2. Les reunions dels membres de la junta directiva poden ser presencials o telemàtiques, sempre i quan es garanteixi la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entendrà que la reunió s'ha celebrat al domicili de la persona que presideix la reunió.

3. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita qualsevol altre membre de la Junta Directiva.

***Article 17***

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

4. Quan la Junta Directiva es reuneix de forma no presencial, es podran emetre els vots per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat.

***Article 18***

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris/àries per exercir la funció que els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

***Article 19***

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, segons escaigui.

## Capítol V. La presidència i la vicepresidència

***Article 20***

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

## Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

***Article 21***

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

***Article 22***

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació; aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

## Capítol VII. Les comissions o grups de treball

***Article 23***

Qualsevol membre de l'AFA pot plantejar la creació de comissions o grups de treball, d'acord amb el pla de treball aprovat per l'Assemblea General, explicant les activitats que es volen dur a terme.

La constitució de la comissió o grup de treball s'ha d'aprovar per la Junta Directiva. I, l'organització i el funcionament s'ha de determinar en el Reglament de Règim Intern o, si l'AFA no en disposa, per la Junta Directiva. Així mateix, s'haurà de retre comptes del treball fet davant la Junta Directiva.

## Capítol VIII. El règim econòmic

***Article 24***

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

***Article 25***

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

***Article 26***

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

***Article 27***

L'exercici econòmic coincideix amb el curs escolar; comença l'1 de setembre i es tancarà el 31 d'agost.

***Article 28***

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

## Capítol IX. El règim disciplinari

***Article 29***

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, d'acord amb el que estigui establert al reglament de règim intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor/a, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor/a.

La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

## Capítol X. La dissolució

### *Article 30*

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

### *Article 31*

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que dins l'àmbit territorial d'actuació de l'associació hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

**Disposició Final**

En tot allò no regulat en aquests Estatuts, serà d'aplicació la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del llibre tercer de Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

---

Localitat i data: Banyoles, 12 de juny de 2025.

| | |
|---|---|
| El President/La Presidenta | El Secretari/La Secretària |
| ..... . | ..... |
| DNI ..... | DNI.... |
| Signatura | Signatura |